

ARBEITSVERTRAG — ENTWURF (BGB-DEFINITION, STRESS #2)

Dieser Arbeitsvertrag (nachfolgend „Vertrag“) wird zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer mit Wirkung zum Eintrittsdatum geschlossen. Der Arbeitgeber ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg. Der Arbeitnehmer wird als Vollzeitkraft eingestellt. Das Arbeitsverhältnis unterliegt deutschem Recht, insbesondere dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) und dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG).

1. Kündigungsfristen. Das Arbeitsverhältnis kann von beiden Parteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier (4) Monaten zum Monatsende ordentlich gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Während der Kündigungsfrist ist der Arbeitnehmer unter Fortzahlung der Vergütung von der Arbeitspflicht freizustellen.

2. Vergütung. Der Arbeitnehmer erhält eine monatliche Bruttovergütung in der in Anlage A vereinbarten Höhe, die am Monatsende auf das vom Arbeitnehmer benannte Bankkonto überwiesen wird. Die Vergütung wird jährlich zum 1. Januar überprüft. Ein 13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld oder eine sonstige Sonderzahlung wird nicht geschuldet; etwaige freiwillige Sonderzahlungen stehen im freien Ermessen des Arbeitgebers und begründen keinen Anspruch für die Zukunft.

3. Urlaub. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen Jahresurlaub von vierundzwanzig (24) Arbeitstagen bei einer Sechs-Tage-Woche, zuzüglich der gesetzlichen Feiertage am Betriebsort. Der Urlaub ist in Abstimmung mit dem Arbeitgeber zu nehmen und ist nach Möglichkeit in zusammenhängenden Abschnitten zu gewähren. Eine Übertragung auf das nächste Kalenderjahr ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.

4. Außerordentliche Kündigung. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung gemäß § 626 BGB bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei schweren Pflichtverletzungen, Arbeitsverweigerung, strafbaren Handlungen oder nachhaltiger Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten.

5. Wettbewerbsverbot und Nebentätigkeit. Dem Arbeitnehmer ist es für die Dauer von zwölf (12) Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersagt, in Konkurrenz zum Arbeitgeber tätig zu werden, Kunden abzuwerben oder Mitarbeiter abzuwerben. Eine Karenzentschädigung wird nicht gezahlt.

6. Arbeitszeit. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt vierzig (40) Stunden, verteilt auf fünf (5) Werktagen von Montag bis Freitag. Die tägliche Arbeitszeit darf acht (8) Stunden nicht überschreiten, gemäß § 3 ArbZG.

7. Probezeit. Die ersten sechs (6) Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien mit einer Frist von zwei (2) Wochen gekündigt werden, gemäß § 622 Abs. 3 BGB.

8. Verschwiegenheit; Fortbestand. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebers während und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geheim zu halten. Die Verpflichtung besteht für einen Zeitraum von drei (3) Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.